

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2727/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด กระบี่
นาย ย่า พาด บัว เนียม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1318

ป.อ. มาตรา 357

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

รังกในถ้ำตามเกาะเป็นทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ บุคคลใดก็อาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยเข้ามายึดถือเอา แม้อ. ได้รับอนุญาตผูกขาดจากรัฐให้เก็บรังนกบนเกาะได้อ. ก็มีสิทธิเพียงว่าถ้าประสงค์จะเก็บรังนกที่ผูกขาดก็เข้าเก็บเอาได้ไม่ต้องมีการหวงห้ามเหมือนบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต แต่ อ.จะมีกรรมสิทธิ์ได้ในรังนกนั้นจะต้องมีการเข้ายึดถือเอาอีกชั้นหนึ่งก่อนตาม ป.พ.พ. มาตรา 1318เมื่อมีบุคคลอื่นเข้าไปเก็บรังนกจำนวน 0.5 กิโลกรัมโดยที่อ.ยังมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรังนกดังกล่าวการเก็บรังนกนั้นจึงยังไม่เป็นการลักทรัพย์ของ อ. จำเลยเป็นผู้ครอบครองรังนกนั้นก็ไม่มี ความผิดฐานรับของโจร เพราะรังนกไม่ใช่ทรัพย์สินที่ถูกลักมา จึงขาดองค์ประกอบ ความผิดฐานรับของโจร เมื่อเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยมิได้อุทธรณ์ หรือฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335 ที่
แก้ไขแล้ว

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 357 วรรคแรก จำคุกคนละ 3 ปี

จำเลยที่ 2 ที่ 4 อุทธรณ์

ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จำเลยที่ 4 ขอดอนอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ภาค 3 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 2 นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่า นายอภิชาติ กิจ
ประสาน ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิเก็บรังนกอีแอ่นที่มีอยู่ตามธรรมชาติในเขตท้องที่
จังหวัดกระบี่จังหวัดหนึ่งมีกำหนด 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2533 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2538 เกาะพีพีดอน อำเภอเมืองกระบี่ เป็นเกาะเกาะหนึ่งในเขตได้
รับอนุญาต เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2534 เวลากลางวัน มีคนเข้าไปในถ้ำหวังหลงบน
เกาะพีพีดอน ลักลอบเก็บรังนกอีแอ่นน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัมไป คดีมีปัญหาคือ
วินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานรับของโจรหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า
รังนกในถ้ำตามเกาะเป็นทรัพย์สินไม่มีเจ้าของ แต่บุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยเข้า
ยึดถือเอา การที่นายอภิชาติได้รับอนุญาตให้เก็บรังนกได้อันเป็นการได้รับผูกขาดจาก

รัฐบาลนั้น นายอภิชาติเป็นผู้รับผูกขาดมีสิทธิเพียงว่าถ้าประสงค์จะเก็บรังนกในถ้าที่ผูกขาดก็เข้าเก็บเอาได้ ไม่ต้องมีการหวงห้ามเหมือนบุคคลผู้ไม่ได้รับอนุญาต แต่จะมีกรรมสิทธิได้ในรังนกนั้นยังจะต้องมีการเข้าได้ถือเอาอีกชั้นหนึ่งก่อน ตามฟ้องและตามที่โจทก์นำสืบฟังได้ว่าผู้ที่เก็บรังนกรายนี้ไม่ใช่ลูกจ้างของนายอภิชาติ นายอภิชาติยังมิได้เข้ายึดถือเอาซึ่งรังนกนั้น ตามบทบัญญัติมาตรา 1318 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นายอภิชาติจึงยังมิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิในรังนกรายนี้ การเก็บรังนกดังกล่าวไปจึงไม่เป็นการลักทรัพย์ของนายอภิชาติตามนัยคำพิพากษาฎีกา 1055/2481 ระหว่าง อัยการพึ่งงา โจทก์ นายยี่หมาด สงวนสิน กับพวก จำเลย เมื่อฟังว่ารังนกไม่ใช่ทรัพย์สินที่ถูกลักมา จึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานรับของโจร ที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ครอบครองรังนกโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์นั้นไม่จำต้องวินิจฉัย เพราะแม้จะฟังได้ดังฎีกาโจทก์ก็ไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป คือ ไม่เป็นความผิดฐานรับของโจรได้ เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินที่ลักมา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ถูกฟ้องว่าร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 2 เช่นนี้ จึงเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 มิได้อุทธรณ์ฎีกาขึ้นมา เมื่อการกระทำของจำเลยทั้ง 3 นี้ ไม่เป็นความผิด ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษายกฟ้องตลอดไปถึงจำเลยทั้ง 3 นี้ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบด้วยมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ด้วย

(เสริม บุญทรงสันติกุล-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

บุคคลอาจได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์แห่งสังหาริมทรัพย์อันไม่มีเจ้าของโดยเข้าถือเอาเว้นแต่การเข้าถือเอานั้นเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของบุคคลอื่นที่จะเข้าถือเอาสังหาริมทรัพย์นั้น (ป.พ.พ. มาตรา 1318) การเข้าถือเอามีความหมายว่า เข้ายึดถือด้วยเจตนาจะเอาเป็นของตนแต่ก็มีได้มีความหมายเพียงว่าจะต้องเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินนั้นเป็นจริงเป็นจังเสมอไป หากแต่เมื่อแสดงอาการหวงแหนหรือหวงกันไว้เป็นของตนด้วยเจตนาจะเอาเป็นของตนก็ถือได้ว่าเป็นการเข้าถือเอาไว้แล้ว ข้อน่าคิดจึงมีว่าบุคคลที่ได้รับความสัมปทานหรือผูกขาดจากรัฐบาลให้ถือเอาทรัพย์สินใดสิ่งหนึ่ง เช่น รังนกในคดีนี้เป็นผู้มีสิทธิที่จะเข้าถือเอาทรัพย์สินนั้นก่อนคนอื่นหรือยัง ซึ่งหากพิจารณากันตามหลักกฎหมายข้างต้นแล้ว คำตอบก็คือเป็นผู้มีสิทธิที่จะเข้าถือเอารังนกนั้นได้ก่อนคนอื่น และเมื่อความหมายของการเข้าถือเอามิได้หมายถึงเพียงว่าจะต้องเข้ายึดถือครอบครองทรัพย์สินนั้นเป็นจริงเป็นจังเสมอไป การที่บุคคลได้รับความสัมปทานหรือผูกขาดจากรัฐบาลให้ถือเอารังนกได้และแสดงอาการหวงกันโดยจัดคนงานเฝ้ารังนกที่ถ้ำย่อมถือได้ว่าเขา ได้เข้าถือเอารังนกที่มีขึ้นในถ้ำนั้นไว้แล้วหากบุคคลใดมาลักเอารังนกในถ้ำไปก็น่าจะมีความผิดฐานลักทรัพย์ วรวิทย์ฤทธิพิศ